

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3571/2534

นาย ประวัติ อนุ ชาทิ ชัยกุล
บริษัท เงินทุน สหไฟแนนซ์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76, มาตรา 657

การที่พนักงานของบริษัทจำเลยที่ 1 นำเช็คของโจทก์ไปเข้าฝากในบัญชีเงินฝากที่มีชื่อจำเลยที่ 2 ม. และ ก. เป็นเจ้าของบัญชานั้น แม้จะไม่มีชื่อจำเลยที่ 1 ก็ตาม แต่ก็เป็นกรกระทำโดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการคนอื่น จึงถือว่าจำเลยที่ 2 ได้เปิดบัญชีเงินฝาก แทนจำเลยที่ 1 อันเป็นกิจการภายในของจำเลยที่ 1 ไม่จำเป็นต้องประทับตราของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 ได้รับเงินจากโจทก์ไปแล้ว จึงมีหน้าที่คืนเงินให้โจทก์ จำเลยที่ 1 จะยกเอาเหตุที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ส่งจ่ายเช็คชำระหนี้แก่โจทก์โดยไม่ได้ประทับตราของจำเลยที่ 1 มาเป็นข้อแก้ตัวให้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบไม่ได้ การที่โจทก์จ่ายเงินให้จำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 เดือน แล้วรับเช็คมาเป็นการชำระหนี้คืนจากจำเลยที่ 1 โดยไม่มีสมุดคู่ฝากและจำเลยที่ 1 รับเช็คจากโจทก์แล้วนำไปฝากเข้าบัญชีของธนาคารพาณิชย์เอง โจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก จึงไม่ใช่เป็นการฝากเงินในกิจการของธนาคารพาณิชย์ แต่เป็นการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนในการประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาหรือเพื่อเคหะตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 โดยตรง การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงผูกพันจำเลยที่ 1 ที่จะต้องชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนโจทก์.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันและแทนกันชำระเงินแก่โจทก์พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13 ต่อปี นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับเงินตามฟ้องจากโจทก์ โจทก์จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นการเฉพาะตัว โดยนำเข้าบัญชีของจำเลยที่ 2 ที่ 3 โดยตรง จำเลยที่ 1 มิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย เช็คที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ออกเพื่อคืนเงินให้โจทก์เป็นเช็คของจำเลยที่ 2 ที่ 3 มิใช่เช็คของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินแล้วชำระหนี้ด้วยการออกเช็ค ไม่เคยมอบหมายหรือมอบอำนาจหรือเช็ดให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นตัวแทนรับฝากเงินจากโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่มีวัตถุประสงค์รับฝากเงิน จึงไม่สามารถรับฝากเงินจากโจทก์และออกเช็คให้โจทก์ได้ เพราะเป็นการผิดกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 4,054,051.95 บาทแก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 3 ชำระเงินให้ โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความนำสืบมาและไม่ได้โต้แย้งกันรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาและเพื่อการเคหะตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 2 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์จากกระทรวงการคลังตามเอกสารหมายเลข 1 ขณะเกิดเหตุมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการและมีจำเลยที่ 3 กับนายมงคล เนียมก่องกิจ นายวิระวัฒน์ คุณากร เป็นกรรมการจำเลยที่ 2 ลงชื่อร่วมกับนายมงคล เนียมก่องกิจ หรือนายวิระวัฒน์คุณากร และประทับตราบริษัทจำเลยที่ 1 กระทำการผูกพันจำเลยที่ 1 ตามคำขอจดทะเบียนกรรมการเอกสารหมายเลข จ.1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2526 โจทก์ออกเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์จำนวนเงิน 4,054,051.95 บาท สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเลขที่ 16859 ธนาคารมหานคร จำกัด สำนักงานใหญ่ ตามเอกสารหมายเลข จ.4 มอบให้นายพิศิษฐ์ อัสวเนตรมณี พนักงานของจำเลยที่ 1 ไปตามใบสั่งจ่ายเอกสารหมายเลข จ.5 นายพิศิษฐ์ได้มอบเช็คธนาคารมหานคร จำกัดสั่งจ่ายเงินจำนวน 4,054,051.95 บาท ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ลงชื่อผู้สั่งจ่ายแต่ไม่ได้ประทับตราของบริษัทจำเลยที่ 1 ตามสำเนาเอกสารหมายเลข จ.3 เช็ครายเอกสารหมายเลข จ.4 ที่โจทก์สั่งจ่ายนั้นได้มีการนำไปขึ้นเงินจากธนาคารตามเช็คไปเรียบร้อยแล้วตามสำเนาบัญชีเอกสารหมายเลข จ.11 แต่เมื่อเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.3 ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้สั่งจ่ายครบกำหนดแล้วโจทก์นำไปเรียกเก็บเงิน ธนาคารมหานคร จำกัด ซึ่งเป็นธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามสำเนาใบคืนเช็คเอกสารหมายเลข จ.8 เห็นว่าขณะที่โจทก์สั่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.4 เข้าบัญชีธนาคารมหานคร สำนักงานใหญ่ เลขที่ 16859 นั้น จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่น และประทับตราของจำเลยที่ 1 กระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้ ในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงมีอำนาจบริหารงานของจำเลยที่ 1 ดังนั้นกิจการงานทั่วไปของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ย่อมมีอำนาจกระทำการ

แทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นและประทับตราของ
จำเลยที่ 1 เช่น การรับเงินหรือจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าในทางการค้าของจำเลยที่ 1
เพราะจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนในการดำเนินการอยู่แล้วเกี่ยวกับการรับเงินตามเช็ค
เอกสารหมายเลข 4 จากโจทก์นั้น ข้อเท็จจริงได้ความตามทางนำสืบของโจทก์ว่าโจทก์
ได้สั่งให้นางสุภาพ อังศุกสิกร เลขานุการของโจทก์ติดต่อไปยังสถานประกอบการ
ของจำเลยที่ 1 พนักงานของจำเลยที่ 1 รับโทรศัพท์แล้วโอนไปให้ติดต่อกับจำเลยที่ 2
นางสุภาพแจ้งความประสงค์ของโจทก์ที่จะนำเงินจำนวน 4 ล้านบาทเศษ มาฝากไว้
กับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 สั่งให้นายพิศิษฐ์ อัครเนตรมณี พนักงานของจำเลยที่ 1 ไป
รับเช็คจากนางสุภาพ พนักงานของจำเลยที่ 1 เช่นกันที่สั่งให้นางสุภาพส่งจ่ายเช็ค
เอกสารหมายเลข 4 ให้แก่ธนาคารมหานครจำกัด สำนักงานใหญ่ บัญชีเลขที่ 16859
ตามพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าโจทก์ได้ติดต่อฝากเงินกับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2
ได้รับฝากเงินไว้ตามทางการค้าปกติของจำเลยที่ 1 เจ้าของบัญชีเลขที่ 16859 ก็ได้รับ
เงินตามเช็คเอกสารหมายเลข 4 ไปครบถ้วนแล้ว เจ้าของบัญชีเลขที่ 16859 ได้แก่
จำเลยที่ 2 กับนายมงคล เนียมก่องกิจและนางสาวกาญจนา อัครเนตรมณี ซึ่งจำเลย
ที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการและนายมงคลเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 แม้
บัญชีดังกล่าวไม่ได้เปิดในนามของจำเลยที่ 1 แต่ได้กระทำโดยกรรมการผู้จัดการและ
กรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 มิใช่ว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว ไม่
น่าเชื่อว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีส่วนตัวของจำเลยที่ 2 แต่น่าเชื่อว่าเป็นการกระทำ
การแทนจำเลยที่ 1 การเปิดบัญชีแทนจำเลยที่ 1 เป็นกิจการภายในของจำเลยที่ 1 ไม่
จำเป็นต้องประทับตราของจำเลยที่ 1 จึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเงินตามเช็ค
เอกสารหมายเลข 4 จำนวน 4,054,051.95 บาทไปจากโจทก์โดยจำเลยที่ 2 และนาย
มงคลเป็นผู้รับแทน ส่วนการที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ร่วมกันส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข
จ.3 ชำระหนี้ให้แก่โจทก์โดยไม่ได้ประทับตราของจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่า เช็คเอกสาร
หมายเลข จ.3 จะมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 หรือไม่ก็ตาม โจทก์กล่าวฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้

รับฝากเงินจากโจทก์และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.3 ชำระหนี้แก่โจทก์ แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์จึงไม่ได้รับชำระหนี้ตามเช็คและไม่ได้รับชำระหนี้คืนจากจำเลยที่ 1 ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามฟ้องให้แก่โจทก์ ย่อมมีผลเป็นการฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินที่รับฝากจากโจทก์คืนให้โจทก์และฟ้องให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะผู้ส่งจ่ายเช็คให้ชำระหนี้ตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.3 ให้แก่โจทก์ด้วย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้รับฝากเงินตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.4 ไปจากโจทก์จำเลยที่ 1 ก็มีหน้าที่ต้องชำระเงินคืนให้โจทก์ โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องฟ้องให้จำเลยที่ 1 คืนเงินฐานลามกมิควรได้ จำเลยที่ 1 ไม่อาจจะยกเอาเหตุที่เช็คตามเอกสารหมายเลข จ.3 ซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้ส่งจ่ายและไม่มีตราประทับของจำเลยที่ 1 ขึ้นเป็นข้อแก้ตัวให้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบได้

ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงินคงมีสิทธิจัดหาเงินลงทุน โดยวิธีกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชนเท่านั้น การกระทำของจำเลยที่ 2 อยู่นอกวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ไม่อาจให้สัตยาบันและไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่าตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ยอมรับว่า โจทก์เคยเป็นลูกค้าของจำเลยที่ 1 มาก่อน ก่อนนี้จำเลยที่ 1 เคยรับเงินจากโจทก์และชำระหนี้ให้โจทก์โดยออกตัวสัญญาใช้เงินให้โจทก์ตามเอกสารหมายเลข ล.3 และ ล.9 ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ยอมรับว่าเป็นกิจการที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 นี้ ไม่แตกต่างไปจากการที่จำเลยที่ 1 รับเงินจากโจทก์ตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.4 แล้วชำระหนี้ให้แก่โจทก์โดยเช็คเอกสารหมายเลข จ.3 ตามที่พิพาทกันในคดีนี้เพียงแต่ตราสารที่ชำระหนี้ไม่เหมือนกันเท่านั้น การที่โจทก์จ่ายเงินมาให้จำเลยที่ 1 มีกำหนดสามเดือนแล้วรับเช็คมาเป็นการรับชำระหนี้คืนจากจำเลยที่ 1 โดยไม่มีสมุดคู่ฝากนั้น ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 รับเช็คจากโจทก์แล้วนำไปฝากเข้าบัญชีของธนาคารพาณิชย์เองโจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากแต่อย่างใด จึงไม่ใช่เป็นการฝากเงินในกิจการของธนาคารพาณิชย์

แต่อย่างไร ข้อเท็จจริงเช่นนี้ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการฝากเงินหรือไม่ก็ตาม ย่อมเห็นได้ว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนในการประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาหรือเพื่อการเคหะตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 โดยตรง หากใช่เป็นการนอกวัตถุประสงค์ไม่ การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงผูกพันจำเลยที่ 1 ที่จะต้องชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนโจทก์..."

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชุม สุกแสงเปล่ง-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ